

1504051-94.2018.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TANIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA

Vistos.

Tania Cristina Silva Oliveira está sendo processada como incurso no artigo 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 13 horas e 20 minutos, na Avenida Presidente Kennedy nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
2ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1504051-94.2018.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504051-94.2018.8.26.0536 - Nº de Controle 2018/004101
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TANIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA

Vistos.

Tania Cristina Silva Oliveira está sendo processada como incurso no artigo 157, parágrafos 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, pois, nos termos da denúncia, no dia 30 de novembro de 2018, por volta das 13 horas e 20 minutos, na Avenida Presidente Kennedy nº 10.000, próximo ao Assaí Atacadista, bairro Mirim, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, previamente ajustada, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um segundo indivíduo não identificado, subtraiu, para si e para outrem, o aparelho celular Motorola Moto G6, avaliado em mil reais, pertencente a Desiree Edith Motta Gonçalves, tendo, logo depois, empregado violência contra a vítima citada, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem subtraído para si.

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2018 (fls. 72/73).
A ré foi citada (fls. 97), apresentando resposta à acusação às fls. 106/107.
Durante a instrução criminal foi ouvida uma testemunha; ao final, a ré foi interrogada. Os debates foram convertidos em memoriais.
O Ministério Público e a Defesa, em seus respectivos memoriais, requereram a absolvição da ré.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como bem manifestado pelas partes, as provas produzidas nos autos não foram certas, seguras e harmônicas, a designar de maneira categórica a responsabilidade criminal da acusada.

Segundo a correta análise da acusação - que passa a fazer parte integrante da presente (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), como razão de decidir, incabível a condenação, eis que não foram produzidas provas em juízos aptas a albergar a prolação de um édito condenatório, ante a ausência do depoimento da ofendida.

Dessa forma, ante o frágil conjunto probatório produzido nos autos, impossível reconhecer-se com segurança a responsabilidade penal dos acusados, inclusive porque "nenhuma acusação penal se presume provada. Essa afirmação, que decorre do próprio sistema de direito constitucional positivo vigente em nosso País, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. (...) A condenação do réu pela prática de qualquer delito até mesmo pela prática de uma simples contravenção penal somente se justificará quando existente, no processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se beyond all reasonable doubt (além, portanto, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possa legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo Poder Judiciário." (STF RTJ 161/264 rel. Min. Celso Melo).

Ademais, "no processo criminal, máxime para a condenação, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica.

Condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade desta ou daquele. E não pode, portanto, ser a certeza subjetiva, formada na consciência do julgador, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbitrário" (TJSP - Ap. Criminal 47.335-3 - Rel. Silva Leme - RT 619/267).

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal, absolvendo a ré Tania Cristina Silva Oliveira das imputações que lhe foram dirigidas, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Praia Grande, 1º de dezembro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA